

한 국 마 사 회 감 사 실

(권 고)

일련번호 2024-특정-14

분 야 청렴채감도 취약분야(소극행정)

제 목 승마선수단 개인소유마 위탁운영 개선 필요

소 관 본 부 ▼본부

소 관 부 서 ☆부

내 용

1. 업무개요

우리회는 「선수단관리규정」 제12조¹⁾ 등에 따라 승마선수단을 설치하여 운영하고 있으며, ☆부에서는 연도별로 ‘한국마사회 승마선수단 운영계획(이하 “승마선수단 운영계획”이라 한다)’을 수립하여 승마선수단 운영에 관한 세부 내용을 정하고 있다.

‘승마선수단 운영계획’에 따르면 우리회는 소속 승마선수의 대회 참가로 승마대회 활성화에 기여하고, 전문기술 지원 등 사회공헌을 통한 홍보 및 국산 승용마를 활용한 조련기술 보급 등을 승마선수단 운영의 목적으로 하고 있다.

이에 따라 2024년 10월말 기준 현재 운영 중인 승마선수단 인력은 감독 겸 코치 1명, 선수 3명이며, 선수별로 종합마술, 마장마술, 장애물 등을 주·부종목으로 하여 승마대회에 출전하고 있다.

1) **선수단관리규정 제12조(선수단의 설치)** 본회는 체육발전과 스포츠 저변확대를 위하여 선수단을 설치할 수 있다.

한편, ☆부에서는 선수단 운영을 위해 우리회 소유의 선수용 말 외에 「승마보급규정」 제21조의2²⁾ 및 ‘승마선수단 운영계획’에 따라 승마선수 개인이 소유한 말을 위탁수수료를 면제하여 위탁 운영하는 제도를 운영하고 있으며, 이에 따라 현재 선수별로 각 1두씩 위탁하여 운영하고 있다.

2. 관계법령(규정) 및 판단기준

「승마보급규정」 제21조의2에 따르면 우리회 소속 승마선수는 ◆◆협회에 선수용 말로 등록된 자기 소유 말을 우리회에 위탁할 수 있으며, 우리회에 재직 중인 승마지도자 및 선수의 경우 위탁수수료를 면제할 수 있다. 또한, 동조에 따라 말을 위탁하고자 할 경우에는 계약을 체결하여야 한다.

한편, ‘승마선수단 운영계획’에 따르면, 선수 개인 소유마 위탁 대상 기준을 별도로 운영하고 있는데, ☆부는 2024년 ‘승마선수단 운영계획’을 수립하면서, 위탁대상마 기준을 ‘◆◆협회에 선수용 말로 등록된 말’에서 ‘<부에 등록된 국산 승용마’로 변경한 바 있다. 한편, 위탁마가 고령 또는 휴양 등으로 1년 이상 대회 출전 및 입상 실적이 없을 경우에는 위탁을 제외하도록 명시하고 있다.

(표 삽입을 위한 여백)

2) 「**승마보급규정 제21조의2(말의 위탁)** ① 본회에 소속된 승마선수(학생승마선수 포함)는 자기소유 말을 본회에 위탁할 수 있으며, 위탁할 말은 ◆◆협회에 선수용 말로 등록된 것에 한한다.
② 제1항에 따라 말을 위탁하고자 할 때는 본회와 위탁관리 계약을 체결하여야 하며 말사양에 필요한 비용을 위탁수수료로 납부하여야 한다. 다만, 본회 재직 중인 승마 지도자 및 선수의 개인소유 말에 대해서는 위탁수수료를 면제할 수 있다. (본조신설 '02.6.1, 개정 '14.7.26, '18.10.31)

【표1】 선수 개인소유 위탁마 위탁기준 변경 내용

기존(~2023년)	변경(2024년 이후)
- 위탁대상 : ◇◇협회에 선수용* 말로 등록된 말 중 승마선수단 소속 선수 개인소유 말(1인 1두) (단, 선수용말에 한정하며, 고령 또는 휴양 등으로 1년 이상 대회 출전·입상 실적이 없을 경우 위탁 제외) * 말 도입기준 준용 : S Class 성적 보유 외산마 및 A Class 성적 보유 국산마	위탁대상 : <부에 등록된 국산 승용마 중 승마선수단 소속 개인 소유의 말(1인 1두) (선수용말에 한정하며, 고령 또는 휴양 등으로 1년 이상 대회 출전·입상 실적이 없을 경우 위탁 제외)

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 위탁마 자격기준 부합여부 점검 미흡

최근 3년 간 승마선수단 선수 개인 소유마 위탁운영 현황을 점검한 결과, 2021년 위탁마 4두 중 3두가 대회 출전 실적이 전혀 없는 것으로 확인되었다. 또한, 2022년 7월부터 위탁운영 중인 ‘ㄱ’의 경우 입사 이래 현재까지 대회 출전 이력이 한 건도 없는 것으로 보인다. 그럼에도 불구하고 ☆부는 해당 위탁마들에 대하여 위탁 제외기준을 적용하지 않고 이듬해에도 계약이 자동 연장되도록 하였다.

(표 삽입을 위한 여백)

【표2】 선수 개인소유 위탁마 출전 및 입상 이력

< 생 략 >

* 출처 : ☆부 제출자료 재구성

다만, 2021년의 경우 코로나19 사회적 거리두기 정책으로 인하여 승마대회가 축소되어 위탁마의 대회 출전 기회가 줄어든 사정이 있으나, ☆부에서 2022년 ‘승마선수단 운영계획’ 수립 시 그러한 점을 고려하여 위탁제외기준 적용을 유예한다는 등의 내용을 검토한 사실이 확인되지 않는다.

또한, ‘ㄱ’의 경우 2023년 10월 전국체전에 1회 출전한 이력은 있으나 한국마사회 소속 출전이 아니어서 우리 회 실적관리 시스템에 등재되지 않았고, 2024년 ‘승마선수단 운영계획’ 등에서 ‘ㄱ’를 포함한 다른 위탁마에 대해서도 출전·입상 이력을 검토하여 입사제외여부를 검증한 사실도 확인되지 않는다.

이처럼 ☆부는 두당 월 93만 원³⁾가량이 소요되는 위탁관리비를 면제해주는

3) 승마선수단 개인 소유마 위탁대상말의 경우 위탁비용을 청구·정산하지 않아 정확한 금액 산정은 어려우나, 위탁 관리에 소요되는 제반 비용 고려시 ☆부에서 추정한 금액임.

선수 개인소유 말에 대한 위탁계약 체결 시, 「승마보급규정」 및 ‘승마선수단 운영계획’에서 규정한 입사기준에 부합하는지 여부를 확인·검증하거나, 위탁운영 중인 말의 대회 출전·입상 실적을 점검하여 위탁제외기준에 해당할 경우 계약을 종료하는 등의 절차를 검토하지 않았다. 이는 위탁관리비 등 우리 회 예산이 소요되는 승마선수단 운영에 있어 합리적인 이유 없이 사업내용을 적절히 점검하지 않은 소극행정의 일환으로 볼 수 있다.

따라서, 향후에는 선수 개인소유마 위탁운영에 관하여 입사 시 기준자격 부합여부를 증빙할 수 있는 서류 등을 확인하여 계약체결 시 첨부하고, 매년 선수 계약 시 또는 ‘승마선수단 운영계획’ 수립 시에 현재 위탁 운영 중인 개인소유마의 입사제외 대상 해당 여부를 정기적으로 점검하여 동 제도운영의 취지에 부합하도록 운영할 필요가 있는 것으로 판단된다.

나. 계약서 작성 시 위탁 제외기준 누락

☆부는 승마선수단 소속 선수가 개인 소유마를 우리 회에 위탁하려는 경우, 「승마보급규정」 제21조의2제2항에 따라 위탁관리 계약 계획 및 결과를 결재받고 있으며, 계약해지 사유가 있을 경우 계약해지 보고를 결재받는 것으로 확인된다.

계약서에는 위탁마 마적사항, 계약기간, 위탁관리비, 사고처리 등에 대한 사항과 계약해지 사유 등을 명시하고 있다. ☆부는 표준화된 계약서 양식을 사용하고 있는데, 동 계약서 제2조에서는 계약기간을 계약의 효력 발생일로부터 1년으로 하고 계약기간 만료 시 일방의 해약 의사가 없을 경우 계약은 자동 연장되는

것으로 하되, 승마선수 자격이 종료되는 경우 계약이 자동 종료되도록 하고 있다.

한편, 계약서 제8조에서는 계약해지사유를 6개의 경우로 정하고 있으나, ‘승마선수단 운영계획’의 입사제외 기준에 해당하는 ‘고령(18세 이상) 또는 휴양 등으로 1년 이상 대회 출전·입상 실적이 없을 경우’는 ‘계약해지사유’에 명시되어 있지 않다. 따라서 만약, 위탁마가 ‘승마선수단 운영계획’의 입사제외 기준에 해당하여 위탁계약을 해지하려 할 경우, 동 계약서에는 해당 기준이 명시되지 않은 이유로 불필요한 분쟁이 야기될 가능성이 있다.

따라서, 선수 개인소유마 위탁관리 계약 체결 시, ‘승마선수단 운영계획’ 등에서 정한 입·퇴사 기준이 있을 경우, 이를 계약서에도 반영하여 분쟁 소지를 사전에 예방하고 원활한 선수단 운영이 될 수 있도록 할 필요가 있는 것으로 판단된다.

4. 관계부서 의견 및 검토결과

☆부는 위탁마 자격기준 부합여부에 대한 점검이 미흡하다는 지적에 대하여 ‘ㄱ’는 2022년 입사 이후 2023년에 전국체전에 출전한 이력이 있기 때문에 마필의 경쟁력이 있다고 판단하였고, 선수 개인 소유 말에 대한 위탁계약 체결 시 입사기준 부합 여부를 확인하였으며, 연도말에 최종 출전이력 등을 확인하여 위탁운영 유지 여부를 결정하고 있다고 답변하였다.

그러나, ☆부는 위 주장을 증빙할 수 있는 자료를 제출하지 못하였고, ☆부에서 작성하여 등록된 어떠한 문서에서도 선수 개인 소유 말에 대한 위탁 계약

시 자격기준을 점검하였거나, 위탁운영 중인 마필의 출전·입상 실적을 점검하여 계약 연장을 검토하였다는 내용을 확인할 수 없었다. 따라서 동 주장은 받아들이기 어렵다.

5. 조치할 사항

☆부는 승마선수단 개인소유마 위탁운영 관련, 위탁마 입·퇴사 관리를 철저히 하시고, 관련 계약서에 해당 말의 대회 출전 관련 사항을 기재하는 등 제도 운영 개선 방안을 마련하시기 바랍니다. 【권고】